

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.5	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Einsatz einer Pflegefachkraft nach § 37 (3) SGB XI unter Berücksichtigung der „Empfehlungen nach § 37 Absatz 5 SGB XI zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI vom 29.05.2018“	

Grundlagen

Grundlage für die Durchführung von Pflegeeinsätzen bildet der § 37 Abs. 3 SGB XI:

Pflegebedürftige, die Pflegegeld nach Absatz 1 beziehen, haben

1. bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich einmal
2. bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich einmal

eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung, durch eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz oder, sofern dies durch eine zugelassene Pflegeeinrichtung vor Ort oder eine von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz nicht gewährleistet werden kann, durch eine von der Pflegekasse beauftragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft abzurufen.

Die Vergütung für die Beratung ist von der zuständigen Pflegekasse, bei privat Pflegeversicherten von dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen zu tragen, im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von den Beihilfefestsetzungsstellen. Sie beträgt in den Pflegegraden 2 und 3 bis zu 23 Euro und in den Pflegegraden 4 und 5 bis zu 33 Euro.

Pflegebedürftige, bei denen ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung nach § 45a festgestellt ist, sind berechtigt, den Beratungseinsatz innerhalb der in Satz 1 genannten Zeiträume zweimal in Anspruch zu nehmen. Personen, bei denen ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung nach § 45a festgestellt ist und die noch nicht die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllen, können halbjährlich einmal einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen; die Vergütung für die Beratung entspricht der für die Pflegestufen I und II nach Satz 4.

In diesen Fällen kann die Beratung auch durch von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstellen wahrgenommen werden, ohne dass für die Anerkennung eine pflegefachliche Kompetenz nachgewiesen werden muss.

Ziele der Pflegeberatung

Die pflegerische Beratung nach § 37 Absatz 3 SGB XI dient:

1. der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich Pflegenden.
2. die Pflegesituation regelmäßig zu beobachten, potentielle Problembereiche zu erfragen,
3. auf bestehende Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen und
4. den Adressaten der Beratung eine Hilfestellung für den Bedarfsfall zu signalisieren,
5. Kenntnisse über weitergehende Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten für Pflegebedürftige und Pflegenden zu vermitteln sowie

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.5	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Einsatz einer Pflegefachkraft nach § 37 (3) SGB XI unter Berücksichtigung der „Empfehlungen nach § 37 Absatz 5 SGB XI zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI vom 29.05.2018“	

6. Informationen über die Gestaltung des Pflegemixes im Rahmen des Umwandlungsanspruchs nach § 45a Absatz 4 SGB XI zu geben.
7. Der Beratungsbesuch soll eine Hilfestellung und praktische Unterstützung bei der häuslichen Pflege bieten und erste Lösungsschritte aufzeigen.
8. Es werden Kurzinterventionen durchgeführt und über weiterführende Beratungsangebote, wie z. B. die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI und Pflegekurse / Schulungen nach § 45 SGB XI, informiert.

Darüber hinaus kann der Beratungsbesuch der Verzahnung der an der Pflege beteiligten Akteure und der Auskunfts-, Beratungs- und Unterstützungsangebote der Pflegekassen und der Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI mit den Versicherten und den Pflegepersonen dienen. Der Beratungsbesuch nach § 37 Absatz 3 SGB XI unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in seiner Zielsetzung von der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI und den Pflegekursen bzw. Schulungen in der häuslichen Umgebung gemäß § 45 SGB XI.

II. Festlegungen zur Umsetzung der gesetzlichen Forderungen

Grundsätzlich sind folgende Rahmenbedingungen in unserem Pflegedienst zur Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten:

- Der von den Pflegekassen geforderte Einsatz im Sinne von § 37 Abs. 3 SGB XI erfolgt auf Anfrage / Abruf von Pflegebedürftigen, seiner Verwandten oder anderweitig berechtigter Personen bzw. den Pflegekassen oder durch Hinweise der Sozialhilfeträger
- Der Pflegeeinsatz ist organisatorisch von der Pflegedienstleitung des Pflegedienstes innerhalb des Dienstplanes / Einsatz – und Tourenplanes zu berücksichtigen und zu planen.
- Grundsätzlich dürfen nur erfahrene Pflegefachkräfte mit spezifischen Kenntnissen zu den Krankheits- und Behinderungsbildern und besonderer Beratungskompetenz diese Pflegeeinsätze vor Ort im häuslichen Milieu durchführen, im Normalfall werden diese Pflegeeinsätze durch die PDL durchgeführt. Andere MitarbeiterInnen können im Einzelfall benannt werden.
- Die Pflegeeinsätze sind fachlich hochwertig, qualifiziert, emotional und sozial einfühlsam durchzuführen.
- Jeder Durchführende hat die Vorzüge und Leistungen unseres Pflegedienstes gegenüber dem Pflegebedürftigen / Patienten und seinen Verwandten deutlich zu machen.
- Im Rahmen der Durchführung des Pflegeeinsatzes sind die Rahmenbedingungen vor Ort zu berücksichtigen (Wohnverhältnisse, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse etc., Belastung der Pflegeperson, Hinweise auf Verwahrlosung, in Anspruch genommene Hilfen).
- Der Durchführende hat neben der verbalen Darstellung von Leistungen sich Handgriffe und Tätigkeiten der Pflegeperson zeigen und demonstrieren zulassen um etwaigen Handlungsbedarf festzustellen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.5	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Einsatz einer Pflegefachkraft nach § 37 (3) SGB XI unter Berücksichtigung der „Empfehlungen nach § 37 Absatz 5 SGB XI zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37 Absatz 3 SGB XI vom 29.05.2018“	

- Pflegepraktische und pflegetheoretische Hinweise sind anhand des Einzelfalles der Pflegeperson deutlich zu machen.
- In der Beratungssituation ist festzustellen, ob die Pflegesituation als zufrieden stellend gewertet werden kann.
- Nach Durchführung des Pflegeeinsatzes hat der Durchführende das jeweils von den Kassen zur Verfügung gestellte Formblatt ordnungs- und wahrheitsgemäß auszufüllen.
- Einen Durchschlag des Formblattes der Pflegekassen erhält der Pflegebedürftige, ein Durchschlag verbleibt im Pflegedienst, das Original geht an die zuständige Pflegekasse.
- Gibt es im Rahmen des Pflegeeinsatzes erhebliche Probleme so hat der Durchführende sofort die PDL zu informieren, die dann geeignete weitere Maßnahmen dem Einzelfall entsprechend festlegt.
- Sollten Hinweise, Probleme oder Rahmenbedingungen erheblich sein die verallgemeinerungswürdig sein könnten, so sind diese innerhalb der Dienstberatungen mit den MitarbeiterInnen des Pflegedienstes auszuwerten.
- Abschließend erfolgt durch den Pflegedienst die Abrechnung des Einsatzes gemäß aktueller Preislisten/Vereinbarungen/Festlegungen der Kassen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw., MA